

1006428-12.2021.8.26.0562

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Anulação

Magistrado: Carmen Sílvia Hernández Quintana Kammer de Lima

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: Vara de Acidentes do Trabalho e do Juizado Especial da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 28/02/2022

... realização de operação de combate ao tráfico de entorpecentes no porto de Santos. Argumentou que teve negado pedido de restituição do veículo formulado perante a Sexta Vara da Justiça Federal de Santos. Aduziu que foi surpreendido com a negativa de obtenção de financiamento de um veículo, por constar CDAs protestadas em seu nome referente ao IPVA dos anos de 2018 e 2019 do veículo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

Vara de Acidentes do Trabalho e do Juizado Especial da Fazenda Pública

Rua Bittencourt, 144, Santos-SP - cep 11013-300

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1006428-12.2021.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1006428-12.2021.8.26.0562

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Anulação

Requerente:

Alicio Antunes do Nascimento Junior

Requerido:

Estado de São Paulo

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carmen Sílvia Hernández Quintana Kammer de Lima

Vistos.

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95.

A ação é procedente.

O autor alegou que deixou seu veículo, Honda/Civic, de placas DYC8336, com terceiro para realização da venda, o qual foi apreendido pela Polícia Civil do Estado de São Paulo em 20.09.2017, durante realização de operação de combate ao tráfico de entorpecentes no porto de Santos. Argumentou que teve negado pedido de restituição do veículo formulado perante a Sexta Vara da Justiça Federal de Santos. Aduziu que foi surpreendido com a negativa de obtenção de financiamento de um veículo, por constar CDAs protestadas em seu nome referente ao IPVA dos anos de 2018 e 2019 do veículo apreendido. Requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos tributários, e, em consequência, a exclusão de seu nome do CADIN e baixa dos protestos, além da condenação da demandada no pagamento de indenização por danos

morais.

A controvérsia reside na responsabilidade ou não do autor pelo pagamento do IPVA de veículo automotor roubado e, posteriormente, recuperado.

A Lei nº 6.606/89, em seu artigo 11, parágrafo único, bem como a Lei 13.296/08 em seu artigo 14, parágrafo segundo, autorizam a dispensa do pagamento do IPVA quando ocorrer a perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize o domínio ou a posse daquele pelo proprietário, in verbis:

“Artigo 11 - O Poder Executivo dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto.

Parágrafo único - A dispensa prevista neste artigo não desonera o interessado do pagamento do tributo no exercício.”

“Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

(...)

§ 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.”

A regulamentação das Leis acima citadas deu-se pelo Decreto Estadual n.º 40.846/96 ainda em vigor, na omissão do Decreto Estadual n.º 53.352/2008, que regulamentou a matéria apenas no que tange à perda da propriedade por furto ou roubo:

“Artigo 1.º - Fica dispensado o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse (Lei n.º 6.606-89, artigo 11).

Artigo 2.º - A dispensa do pagamento do imposto de que trata o artigo anterior deverá ser solicitada pelo interessado, mediante requerimento elaborado em duas vias, o qual conterá os dados identificativos do veículo e do seu proprietário, devendo ser instruído com cópia reprográfica do certificado de propriedade do veículo, do certificado de registro de licenciamento - CRLV, da guia do recolhimento do IPVA do exercício, da cédula de identidade e dos seguintes documentos, conforme o caso:

I - relativamente à perda total do veículo:

- a) Boletim de Ocorrência, expedido pela autoridade policial;
- b) comprovante de baixa do chassi e da placa junto ao DETRAN;

II - relativamente ao furto ou roubo do veículo:

- a) Boletim de Ocorrência, expedido pela autoridade policial;
- b) certidão de não localização do veículo, expedida pela autoridade policial.”

Neste mesmo sentido dispõe a Portaria CAT 27 de 26.02.2015:

“Artigo 13-C - Tratando-se de arresto, sequestro, penhora, apreensão judicial ou apreensão administrativa para efeitos de averiguação ou instrução de inquérito policial relacionado ao veículo, a autoridade administrativa, ao receber o pedido, além de observar o disposto no artigo 11 do Decreto 59.953, de 13-12-2013, deverá:

(Artigo acrescentado pela Portaria CAT-114/15, de 25-09-2015; DOE 26-09-2015)

I - inibir os débitos de IPVA já lançados relativos a exercícios posteriores à data do arresto, sequestro ou penhora, as correspondentes inscrições no CADIN e os lançamentos automáticos futuros, para o CPF ou CNPJ do proprietário registrado do veículo, enquanto não houver decisão final, caso o fiel depositário seja pessoa diversa daquela registrada como proprietária do veículo;"

Sobre o tema, aliás, já se posicionou a jurisprudência do TJSP:

"APELAÇÃO. IPVA. Exercícios de 2008 e 2009. Veículo apreendido em 09/04/2002 pela Secretaria da Receita Federal. Fato gerador não ocorrido. Descaracterização do domínio sobre o veículo. Dispensa do pagamento de IPVA prevista no artigo 11 da Lei Estadual nº 6.606/1989 e no artigo 14, § 2º, da Lei Estadual nº 13.296/2008. Irrelevância da ausência de comunicação a respeito da apreensão. Sentença de improcedência reformada. Recurso parcialmente provido".(APELAÇÃO Nº 0046335-69.2010.8.26.0053, COMARCA: SÃO PAULO, da 9ª Câmara de Direito Público, Des. Rel. OswaldoLuiz Palu)."

"Apelação. Débitos de IPVA. Veículo apreendido por ordem judicial. Art. 14 da Lei 13.296/08 e art. 13-C, I, da Portaria CAT 27/2015. Inexigibilidade durante o período. Decisão reformada. Recurso provido." (TJSP; Apelação Cível 1016784-12.2019.8.26.0053; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

"IPVA - Veículo apreendido - Perda da posse e dos direitos inerentes à propriedade que afasta a responsabilidade pelo pagamento do IPVA - Aplicação analógica do art. 14 da LE nº 13.296/08 - Precedentes - Recurso não provido." (TJSP; Apelação Cível 1043265-51.2015.8.26.0053; Relator (a): Luís Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. Veículo apreendido por autoridade policial em abril/2012, não retornando à posse direta da proprietária formal, até que em 2018 foi decretada sua perda em favor da União. Execução fiscal, movida contra a proprietária, diante dos débitos de IPVA de 2012, 2013, 2014 e 2015. Descaracterização do direito de propriedade, uma vez que esvaziados todos os seus atributos, a partir da apreensão do veículo. Afastada a hipótese de incidência do IPVA, em relação à executada, a partir do exercício de 2013. Precedentes deste E. Tribunal. Manutenção da cobrança em relação ao exercício de 2012, já que o fato gerador precedeu a apreensão. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP; Agravo de Instrumento 2158071-37.2021.8.26.0000; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 10/09/2021; Data de Registro: 10/09/2021)

"APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. IPVA. VEÍCULO APREENDIDO. DISPENSA. Pretensão de reforma da r. sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos fiscais relativos a IPVA e licenciamento pendentes sobre o veículo do autor. Descabimento. Perda do domínio e da posse sobre o veículo, apreendido pela autoridade policial desde 2010. Dispensa do pagamento nos termos da Lei nº 13.296/08. A falta de comunicação do fato aos órgãos competentes não obsta a anulação do lançamento, em face da descaracterização da posse do veículo, que se encontrava apreendido e à disposição da Polícia Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1020096-25.2021.8.26.0053; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/10/2021; Data de Registro: 11/10/2021)

É incontroverso que o autor não estava na posse do veículo no período compreendido entre os anos de 2018 a 2019, sendo irrelevante o fato do bem ter permanecido registrado em nome dele, já que a apreensão do veículo foi realizada pela autoridade policial (RDO nº 57/2017 - 4ª Delegacia DISE-DENARC de Santos - fls. 14/34).

Ademais, o autor teve negado, pelo juízo da Sexta Vara da Justiça Federal de Santos, pedido de restituição do referido veículo formulado em 09.05.2018 (fls. 37/61).

Assim, privado do domínio do bem, de rigor o afastamento do fato gerador do tributo daquele exercício.

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - IPVA - VEÍCULO APREENDIDO DESDE 2014 - PERDA DO DOMÍNIO DO BEM - COBRANÇA DO EXERCÍCIO DE 2015 - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - Sentença que corretamente julgou procedente a ação, para determinar o cancelamento da cobrança do IPVA descrito na inicial, bem como suas consequências, inclusive o protesto, confirmando a tutela de urgência deferida - Inexigibilidade do tributo do exercício de 2015, posterior à perda do domínio do bem - Veículo que se encontra apreendido e recolhido em pátio, desde setembro/2014 - Inteligência do art. 11 da L.E. n.º 6.606/89 e art. 14 da L.E. n.º 13.296/08 - Precedentes do TJSP - Apelo da FESP desprovido. (TJSP; Apelação 1003620- 96.2017.8.26.0037; Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Araraquara - 1º Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/10/2017; Data de Registro: 26/10/2017).

TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO MANDADO DE SEGURANÇA - IPVA - VEÍCULO ROUBADO - INEXIGIBILIDADE PERDA DO DOMÍNIO E DA POSSE. 1. O Poder Executivo dispensará o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, segundo normas fixadas em decreto (art. 11 Lei nº 6.606/89). 2. A dispensa do pagamento do imposto será automaticamente efetuada pela Secretaria da Fazenda relativamente aos veículos sujeitos a registro e licenciamento perante o Departamento Estadual de Trânsito DETRAN quando da inserção de dados no Cadastro Geral de Veículos DETRAN/FAZENDA referentes a furto, roubo ou sinistro com baixa do chassi e da placa do veículo pela autoridade competente (art. 1º do Decreto nº 41.840/97). Veículo roubado. Fato comunicado à autoridade policial. Tributo indevido. Segurança concedida. Reexame necessário, considerado interposto, desacolhido. Recurso desprovido. (TJSP, APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO Nº 1030343-75.2015.8.26.0053, RELATOR Décio Notarangeli, D.J. 26/04/2016).

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, os fatos geraram angústia em decorrência do episódio.

É fato notório que tal situação traz aborrecimentos para a pessoa, porque afeta seu nome e reputação no meio social.

Os aborrecimentos causados a quem teve seu nome inscrito CADIN e por protesto indevido, sobretudo se não deu causa a essa inscrição, pois a partir desse registro, tanto o nome quanto o CPF da pessoa passam a sofrer restrições de crédito.

A jurisprudência é pacífica quanto à desnecessidade de demonstração concreta de prejuízos em razão da indevida inserção do nome de um indivíduo em cadastros de inadimplentes, uma vez que tal fato, por si só, já configura dano moral.

Nesse sentido:

"Dano moral. Indevida inscrição da autora no CADIN. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Reparação moral bem fixada. Apelo improvido". (Apelação nº 0158092-87.2011.8.26.0100, TJSP - Relator Soares Levada, 34ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento 18/06/2012).

"TRIBUTÁRIO IPVA - Veículo - Processo Criminal - Entrega - Perdimento - Inexigibilidade - Cobrança - Protesto e inscrição no CADIN - Dano moral - Possibilidade: - Havendo perda do domínio do veículo automotor, é inexigível o IPVA relativo aos exercícios seguintes. - A indevida inscrição do nome do contribuinte no CADIN produz dano moral." (TJSP; Apelação Cível 1000605-15.2017.8.26.0201; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Garça - 3ª Vara; Data do Julgamento: 15/07/2019; Data de Registro: 15/07/2019)

"AÇÃO ORDINÁRIA - IPVA, SEGURO E LICENCIAMENTO - VEÍCULOS APREENHIDOS PARA INVESTIGAÇÃO DE CUNHO PENAL - Pretendida anulação de lançamento - Possibilidade - Isenção que se impõe enquanto perdurou a privação da posse - Isenção que se impõe por força do disposto no artigo 14 da Lei 13.296/08 - DANO MORAL - Valor da condenação que deve observar os fatos ocorridos e sua repercussão - Valor fixado que se mostra condizente com os parâmetros adotados pela Câmara em situações análogas - Sentença mantida - Recurso desprovido." (TJSP; Apelação Cível 1008658-07.2018.8.26.0344; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)

"APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE TRIBUTÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Autor que comprou o veículo regularmente e, logo na sequência, descobriu se tratar de veículo com chassi alterado. Veículo espontaneamente entregue à autoridade policial, com registro de Boletim de Ocorrência e deflagração de Inquérito Policial. Ausência de restituição do bem ao autor. Descaracterização do direito de propriedade, uma vez que esvaziados todos os seus atributos. Afastada a hipótese de incidência do IPVA. Cobrança indevida. Precedentes. 2. Protesto indevido. Configuração de falha da Administração Pública. Inteligência do art. 37, caput e § 6º, da Constituição Federal. Dano moral in re ipsa. Indenização devida. Precedentes. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido, com determinação." (TJSP; Apelação Cível 1019442-17.2019.8.26.0309; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2021; Data de Registro: 05/02/2021)

Aliás, Antônio Jeová Santos, ao tratar do assunto, menciona:

"O direito à indenização, o injusto suscetível de ressarcimento, nasce do próprio ato, do lançamento do nome da vítima no rol destinado a inadimplentes. Nada de exigir prova acerca da angústia e humilhação que o ofendido nem sempre se submete. O ilícito está no ato culposos do encaminhamento de nome de alguém a banco de dados que visa à proteção de crédito. E é o bastante para que haja indenização". (Dano moral indenizável, 4ª edição. São Paulo: RT, 2003, p. 463).

A inscrição decorreu de dívida inexigível, ou seja, houve a imputação indevida de débito a alguém que nada devia, em razão da perda da posse do veículo para a qual não concorreu.

Destarte, demonstrados o dano, o nexo causal e a culpa da ré, resta analisar o valor da indenização.

É certo que o dano moral é difícil de ser valorado. A quantia a ser arbitrada deve servir de conforto a quem é ofendido, sem gerar enriquecimento indevido, bem como de desestímulo à reiteração da conduta de quem ofende, sem lhe causar ruína.

Analisadas as circunstâncias do caso, os meios de que se valeu o autor para tentar solucionar o problema e os aborrecimentos experimentados com o protesto de título inexigível, é justa a fixação do dano moral em seis mil reais, observando-se que nessa estimativa teve-se por critério que o valor não deve ser fonte de enriquecimento, mas também não pode ser inexpressivo.

Na quantificação da indenização por dano moral, prevalece a orientação segundo a qual o seu arbitramento há de considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto possível, e a de servir de “desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de novas práticas do gênero” - cf. RT 707/87.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar a inexigibilidade dos débitos de IPVA para os exercícios de 2018 e 2019, lançados em nome do autor, referente ao veículo HONDA CIVIC LXS, de placas DYC8336, renavam nº 00918582857, e para determinar o cancelamento dos protestos indevidamente realizados perante o Cartório de Protesto de Letras e Títulos de Santos (fls. 63) e baixa junto ao CADIN Estadual, e, ainda, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser atualizado a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados a partir da citação, até o efetivo pagamento (Lei 11.960/09). A incidência de correção monetária e juros de mora deverá observar os parâmetros estabelecidos pelo artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação a ele atribuída pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009.

Aplique-se Repercussão Geral 810 até o advento da Emenda Constitucional 113/2021, oportunidade em se aplicará SELIC.

Sem encargos da sucumbência (Lei 12.153/09, artigo 27, cc artigo 55 da Lei 9.099/95).

Nos termos do artigo 11, da Lei 12.153/09, deixo de encaminhar os autos à instância superior, para reexame necessário.

O prazo para interpor RECURSO é de 10 (dez) dias, contados da intimação da sentença, o qual deverá ser apresentado por advogado, sendo que a parte não beneficiária da Justiça gratuita deverá, nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção e independentemente de intimação, efetuar o preparo e comprova-lo nos autos, que compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigos 41, §2º, e 42, caput e §1º, da Lei 9.099/95).

O preparo deve corresponder à soma das seguintes parcelas, conforme artigo 4º, incisos I e II, §1º e §4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, alterada pela Lei 15.855/2015, c/c os artigos 42 e 54 da Lei nº 9.099/95 e artigo 698 das NSCGJ:

I) 1% sobre o valor da causa (custas iniciais) ou o valor mínimo correspondente a 5 UFESPs (o que for maior), mais;

II) 4% sobre o valor da causa ou o valor mínimo correspondente a 5 UFESPs (o que for maior), caso não haja condenação. Caso haja condenação, esta parcela será desconsiderada e incidirá a parcela explicitada no item III;

III) 4% sobre o valor da condenação ou o valor mínimo correspondente a 5 UFESPs (o

que for maior);

IV) Porte de remessa e retorno dos autos quando houver despesas de transporte para tanto (processos físicos). Não há cobrança de despesas de porte de remessa e retorno quando se tratar de transmissão integralmente eletrônica de autos à superior instância. Existindo mídias ou outros objetos que devam ser remetidos pela via tradicional (malote) à superior instância, será cobrada a taxa do porte de remessa e de retorno correspondente a um volume de autos para cada objeto a ser encaminhado.

P.I.C.

Santos, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA